

РЕШЕНИЕ

№ 2433

гр.Варна, 30.11.2016г.

В ИМЕТО НА НАРОДА



Варненският административен съд, ШЕСТИ състав, в публично заседание на тридесет и първи октомври две хиляди и шестнадесета година в състав:

Председател: ИВЕТА ПЕКОВА

и при участието на секретаря Добринка Долчинкова, като разгледа докладваното от съдията Ивета Пекова адм.дело N 2154 по описа за 2015 год., за да се произнесе, взе предвид:

Производството е по реда на чл. 145 и сл. АПК вр.чл.215 ал.1 ЗУТ.

Образувано е по жалба на Лидия Стефанова Дублева, Люба Андонова Цекова, Елена Владимирова Петрова, Николай Илиев Ников, Илона Вячеславовна Димитрова, Марин Георгиев Маринов, Красимира Станчева Апостолова, Гинка Генчева Пейкова, Георги Стефанов Генчев, Лидия Илиева Калчева, Кина Тодорова Йонева, Росен Стефанов Дяков, Красимир Димитров Божинов, Доньо Денков Донев, Цветан Николов Иванчев, Стоянка Костадинова Вилиянова против решение № 2106-14 от 30.03.2015 г. на Общински съвет – Варна, с което е одобрен на основание чл 21 ал.1 т.8 и т.11 от ЗМСМА, чл. 129 ал.1 вр. чл. 110 ал.4 и чл. 16 ал. 1-5, чл. 22, чл. 103 ал.4 от ЗУТ, писмо вх. № ИИБ 13003508ВН/4.12.2013 г. на РИОСВ, решение по т. 7 на протокол № 36/2014 г. на ЕСУТ – Община Варна и по предложение на кмета на община Варна с изх. № РД 15007675ВН/24.03.2015 г. ПУП-ПРЗ на жилищен комплекс „Чайка“ /19 и 20 м.р./ - гр. Варна и план схеми /Ел, ВиК/ по чл. 108 ал.2 от ЗУТ, като променя отреждането за УПИ II-245 „за озеленяване“, в частта на УПИ III-180 и улици от о.т. 254 до о.т.255, и от о.т.255 до о.т.256. Жалбоподателите твърдят в жалбата си, че са съсобственици на недвижим имот с идентификатор 10135.2562.180, представляващ УПИ VIII-2570 в кв.6 на 20 м.р. по регулационния план на ж.к.Чайка от 2001г., целият по КККР с площ 1085 кв.м., както и на отделни апартаменти, ведно със съответните им общи части от сградата с идентификатор 10135.2562.180.1 и от правото на строеж върху дворното място, като сградата е въведена в експлоатация, видно от удостоверение №51/16.03.2004г. на район „Приморски“, община Варна. Твърдят, че одобрените предвиждания на ПУП-ПРЗ са в противоречие с материалния закон-ЗУТ, Наредба №2/2004г., ОУП на гр.Варна, и при допуснати нарушения на процедурата при изготвяне и одобряване на същия. Твърдят, че оспорения акт е нищожен- издаден в нарушение на императивни норми на закона-чл.103а ал.2 ЗУТ и §9 от ДР на Правилата и нормативи към ОУП на гр.Варна, респ. незаконосъобразен, както и нецелесъобразен /нарушения по чл.108 ал.5 ЗУТ вр.чл.6 АПК/ по съображения в жалбата. Молят решението на ОбС-Варна в обжалваните части да бъде обявен за нищожен, респективно да бъде отменен като незаконосъобразен и нецелесъобразен, както и да им бъдат присъдени направените по делото разноски.

Ответната страна– Общински съвет гр.Варна, чрез процесуалния си представител адв.Стефанова, оспорва жалбата като неоснователна и моли същата да бъде отхвърлена, както и да бъдат присъдени направените по делото разноски.

След като разгледа оплакванията, изложени в жалбата, доказателствата по делото и становищата на страните, административният съд приема за установено от фактическа страна следното:

Обжалва се решение № 2106-14 от 30.03.2015 г. на Общински съвет – Варна, с което е одобрен на основание чл 21 ал.1 т.8 и т.11 от ЗМСМА, чл. 129 ал.1 вр. чл. 110 ал.4 и чл. 16 ал. 1-5, чл. 22, чл. 103 ал.4 от ЗУТ, писмо вх. № ИИБ 13003508ВН/4.12.2013 г. на РИОСВ, решение по т. 7 на протокол № 36/2014 г. на ЕСУТ – Община Варна и по предложение на кмета на община Варна с изх. № РД 15007675ВН/24.03.2015 г. ПУП-ПРЗ на жилищен комплекс „Чайка“ /19 и 20 м.р./ - гр. Варна и план схеми /Ел, ВиК/ по чл. 108 ал.2 от ЗУТ, като променя отреждането за УПИ II-245 „за озеленяване“, в частта на УПИ III-180 и улици от о.т. 254 до о.т.255, и от о.т.255 до о.т.256.

От удостоверение №51/16.03.2004г. на Главния архитект на район „Приморски“ се установява, че е въведена в експлоатация жилищна сграда на 5 етажа с 18 подземни гаража, 33 бр. апартаменти, 6 бр. офиси, аптека за готови лекарствени продукти, магазин за хранителни стоки, алкохол и цигари, 2 бр. лекарски кабинети и снек-бар, сградно водопроводно и канализационно отклонение и сградно електрозахранване от ГРТ, находяща се в УПИ VIII-2570, кв.6, ж.к. „Чайка“ по плана на 20-ти м.р., гр. Варна. От представените нот. актове, удостоверения за наследници, удостоверение за граждански брак, заявление по чл.183 ЗУТ и удостоверение №51/16.03.2004г. се установява, че жалбоподателите са собственици и носители на вещни права за процесния имот- ПИ с идентификатор 10135.2562.180 и обекти от сграда с идентификатор 10135.2562.180.1 по КККР на гр. Варна, т.е. заинтересувани лица по чл.131 ЗУТ.

От Решение № 0005/12.08.2005г. на кмета на Община Варна се установява, че на основание чл.124, ал.2, чл.134, ал.1, т.1, ал.2, т.8 от ЗУТ е разрешено изработване на проект за ПУП-ПРЗ на ж.к. „Чайка“ /19 и 20 м.р./ при спазване на действащата нормативна уредба за устройство на територията и с изискването за прилагане на чл.16 от ЗУТ, като към него е приложено положително становище на главния архитект на Община Варна и протокол №31/02-03.08.2005г. на ЕСУТ. В техническото задание на проекта, издадено от главния архитект на Община Варна, изработването на ПРЗ за кв. „Чайка“ е обосновано с необходимостта от преструктуриране на територията и създаване на най-благоприятен режим за по-нататъшното му доизграждане, предвид настъпилите промени в общественно-икономическите условия - реституция на част от територията и застрояването на част от възстановените имоти предимно с жилищни сгради, като е посочено, че планът обхваща територия, заключена между булевардите „Осми приморски полк“, „В. Левски“, „Княз Борис първи“ и ул. „Никола Вапцаров“ с площ 75,80 хектара; указано е изрично, че за възстановените незастроени имоти следва да се приложи чл.16 ЗУТ, като се използва възможността за промяна в местоположението им в обхвата на проектираната територия; да се търси възможност за обособяване на територии за групиране на възстановени имоти с цел тяхното застрояване, като същевременно се определят площи за озеленяване на паркове за публично ползване в съответствие с ОУП и нормативната уредба и е указано проектът да се изработи в две фази: „предварителен проект“ и „окончателен проект“, които да отговарят по обем и съдържание на Наредба № 8/2001г. за обем и съдържание на устройствените схеми и планове.

От договор от 25.11.2005г. се установява, че е възложено срещу възнаграждение изработване на нов План за регулация и застрояване на жилищен комплекс „Чайка“/19м.р. и 20м.р./- гр. Варна, по предоставено от възложителя задание за проектиране.

От протокол №8/07-08.03.2013г. от заседание на ЕСУТ при община Варна се установява, че е разгледано възражение от Марин Георгиев Маринов, в качеството му на управител на етажната собственост на сграда, находяща се в ж.к. „Чайка“, бл.188, което частично е уважено, както и че с протокола са дадени конкретни препоръки до проектанския колектив, изработващ проекта.

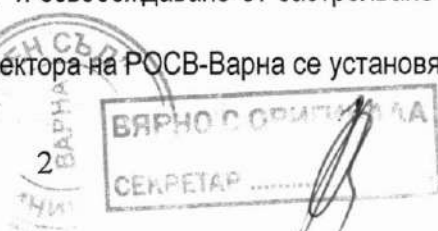
От Протокол № 26/05.07.2007г. на ЕСУТ при Община Варна се установява, че е приет представеният вариант на ПРЗ на ж.к. „Чайка“/19 и 20 м.р./ със схеми „Ел.“, „В и К“, и пътно-транспортен план, с посочените забележки и предложения.

От представеното копие от ДВ –бр.4/15.01.13г. се установява, че община Варна на основание чл.128 ал.1 ЗУТ е съобщила, че е изработен ПУП-ПРЗ на 19-ти и 20-ти м.р., ж.к. „Чайка“, Варна във фаза окончателен проект.

От протокол от 07.04.13г. за проведено заседание на ЕСУТ при община Варна се установява, че е разгледано възражение от Марин Георгиев Маринов, качеството му на управител на етажната собственост на сграда, находяща се в ж.к. „Чайка“, бл.188, което не е уважено.

От представената обяснителна записка на проекта – фаза окончателен проект с корекциите по решенията по Протокол № 8/08.03.2013г. на ЕСУТ се установява, че целите на проекта са преструктуриране на жилищния комплекс чрез обособяване на УПИ за съществуващите жилищни блокове и УПИ за озеленяване; оптимизиране на уличната мрежа; застроително решение за центъра на комплекса във връзка с новообразуваните/реституирани частни имоти; урегулиране на реституирани имоти с прилагане на чл.16 ЗУТ и освобождаване от застрояване на парковата зона на комплекса.

От Решение № ВА-18/ЕО/2013г. на директора на РОСВ-Варна се установява, че е решено да не се извършва екологична оценка на проекта.



236

От Протокол № 36/25-26.11.2014г. на ЕСУТ при Община Варна се установява, че е приет коригирания в съответствие с решенията по Протокол № 8/07-08.03.2013г. ПУП-ПРЗ за 19 и 20 м.р. на гр.Варна /кв.Чайка/ фаза: „Окончателен проект“ с указание да се представи за одобряване на Общински съвет-Варна.

От Доклад с изх.№ РД15007675ВН/24.03.2015г. се установява, че на основание чл.129, ал.1 от ЗУТ, кметът на Община Варна е предложил на Общински съвет-Варна да одобри изработения ПРЗ на жилищен кв.„Чайка“ /19 и 20 м.р./ ведно с план-схемите „Ел.“ и „В и К“ по чл.108, ал.2 от ЗУТ към него.

От Решение № 2106-14 по Протокол № 40 от 30.03.2015г. на Общински съвет-Варна се установява, че планът е одобрен с гласовете на 43 общински съветници на основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 ЗМСМА, чл.129, ал.1 във връзка с чл.110, ал.4, чл.16, ал.1-5, чл.22 и чл.103, ал.4 ЗУТ. Решението е обнародвано в ДВ бр.35/15.05.2015г.

От заключението на съдебно-техническата експертиза, приета от съда и неоспорена от страните, се установява, че имотът на жалбоподателите с идентификатор 10135.2562.180, се намира в границите на населено място - в 20-ти микрорайон по плана на ж.к.„Чайка“, гр. Варна; за имота на жалбоподателите е налице ЧИЗРП /частично изменение на застроителния и регулационен план/, одобрен със Заповед № Г-2/06.02.2001 г. на Кмета на Община Варна; планът е влязъл в сила; с него се предвижда обособяване на УПИ VII-2568, УПИ VIII-2570 /собственост на жалбоподателите/, УПИ IX -125 хотел, X-за жил. строит., XI-за озеленяване; улици от о.т. 2889 до о.т. 2892 и от о.т. 2267 до о.т. 2894, както и свободно застрояване в VIII-2570, с височина до 15 м.; планът е приложен в частта за имота на жалбоподателите -УПИ VIII-2570; по действащия ПУП-ПРЗ, УПИ VIII-2570 съвпада с ПИ 2570 и не се налага уреждане на сметки по улична регулация; улиците, така, както са предвидени по оспорения ПУП-ПРЗ северно, западно и източно от имота на жалбоподателите липсват в предходен РП; предвид гореизложеното не е налице хипотезата на чл. 16 от ЗУТ в конкретния случай, т.е. неприложена първа регулация по предходен план, или територия с неурегулирани ПИ; площта, която остава за имот 180 по КК след отнемане на предвидената площ за улици, съгласно обжалвания план, е 1082 кв. м. и тя е съобразена с изискванията на чл. 19 ал. 1 от ЗУТ; за територията, в която попада имотът на жалбоподателите, действаща към момента на приемане и одобряване на оспорения план е кадастралната карта на район „Приморски“, одобрена със Заповед № РД-18-92/14.10.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК и нейни изменения към м. февруари 2012 г.; обжалваният ПУП е изработен върху актуална КК; двете улици, засягащи имота на жалбоподателите, не са по КК, а по предвиждане на ПУП-ПРЗ на ж.к. „Чайка“; по КК ПИ 180 граничи само с ПИ 182, за който в КК като начин на трайно ползване е записано комплексно застрояване; от западната страна на имота на жалбоподателите е предвидена задънена улица с обръщач, като липсват осови точки; предвидените с оспорения ПУП улици и тупици, преминаващи край УПИ III-180, засягат с около 3,4 кв. м. североизточния ъгъл на имот с идентификатор 10135.2562.180, собственост на жалбоподателите; предвидената по действащия ПУП улица, обслужваща УПИ VIII-2570 /ПИ 180/ не е реализирана по предвиденото трасе; достъпът до УПИ е по улица, с ширина около 4 м.; предвидената улица между о.т. 254-255-256, която в зоната на завоя засяга имота на жалбоподателите, е с обща ширина 9,50 м., включваща пътно платно 6,0 м., тротоар от север - 1,40 м. и тротоар от юг - 2,10 м.; предвидените габарити отговарят на нормативите на чл. 81 от ЗУТ за задънена улица и тя е съобразена със спецификата на терена; задънените улици не попадат в класификациите по Наредба № 2/2004 г., а са съгласно ЗУТ; размерите на улиците са нанесени в плана; задънената улица е предвидена да обслужва УПИ I-229 за жил. стр. и търговия, УПИ II-245 за компл. жил. стр. и УПИ III-180 за компл. жил. стр., в кв. 21; УПИ I-151 за жил. стр. и търг., УПИ II-152 за жил. стр. и търг., УПИ III-155 за жил. стр., в кв. 18. се обслужват от улицата северно от тях; в одобрените план-схеми част „Вик“ са нанесени трасетата на съществуващите и проектни: битова канализация, дъждовна канализация и водопроводи; по план-схема част „Вик“, в обхвата на УПИ III-180 е посочена проектна дъждовна канализация, която засяга подземното ниво на сградата на жалбоподателите; в схемата не се дават точни местоположения на самите тръби и те не са мащабно нанесени; има достатъчно пространство за преминаването им в уличната регулация, без да се засяга УПИ III-180 и сградата в него, което е въпрос на последващо проектиране; сградата в УПИ III-180, кв. 18 е свързана със съществуваща канализация за отпадни битови води, разположена южно от ПИ 180; ситуационното решение е съгласувано с Община Варна,

но не е отразено в схема „ВиК“ към ПУП; към обжалвания ПУП няма изготвен и одобрен План за вертикално планиране; улиците от о.т. 254 до о.т. 255 и от о.т. 255 до о.т. 256 са част от задънената улица, обслужваща ПИ 245 /УПИ II-245 за компл. жил. стр., съгласно графичната част на ПУП/ и ПИ 229 /УПИ I-229 за жил. стр. и търговия/; по предходния /действащ/ план от 2001 г. тази територия попада в УПИ XI-за озеленяване; съгласно предвижданията на влезлия в сила през 2012 г. Общ устройствен план на Варна, процесната територия попада в зона Жк /жилищна устройствена зона с преобладаващо комплексно застрояване/; ПУП-ПРЗ отговаря като цяло на условията за целесъобразно устройство на територията; при изработването на плана е взет под внимание комплексния начин на изграждане на територията, създаване на най-благоприятен режим за по-нататъшното ѝ доизграждане, съобразяване с наличието на възстановени имоти, които да бъдат урегулирани, както и с предвижданията на ОУП; предвиденият обръщач, западно от ПИ 180, за обслужване на ПИ 245 /УПИ II-245 за компл. жил. стр./ е излишен, тъй като ПУП-ПРЗ на ж.к. „Чайка“ е одобрен, като е променено отреждането за УПИ II-245-„за озеленяване“, което не е отразено в графичната част на плана; възможен е вариант, който да е по-икономично осъществим и да дава по-добри възможности за целесъобразно устройване имота на жалбоподателите, като се намали радиусът на завоя около о.т. 255 /в частта на УПИ III-180/, с което няма да се засегне ПИ 180, като в Приложение № 1 е предложен такъв вариант, като с кафяв цвят е коригирана уличната регулация, а със зелен цвят - бордюрната линия; изискванията на техническото задание са свързани с осигуряване на най-целесъобразно урегулиране на улици, квартали, поземлени имоти, съобразявайки се с комплексния начин на застрояване на територията; за възстановените незастроени имоти се изисква прилагане на чл. 16 от ЗУТ, като се търси възможност за тяхното групиране; ПУП е съобразен като цяло с изискванията на техническото задание и е одобрен във вида, в който е допуснат, като не е спазено навсякъде изискването УПИ за ново строителство да се застрояват по нормативите на зона Жм /с малка височина/ и на зона Жс /със средна височина/ по чл. 19, ал.1 от Наредба № 7/2003 г.; има предвидени УПИ в зона СМФ без ограничения във височината; в конкретния случай за ПИ 180 са спазени нормативите за зона Жк; в Приложение № 1 на комбинирана скица е отразен имотът на жалбоподателите с неговите кадастрални граници /с черни линии/, отразено е предвиждането за имота, съгласно предходен ПУП /с лилави линии/, вкл. изградената в имота сграда /с дебели плътни черни линии/; с предвижданията на оспорения ПУП се засягат сутерена на изградената в имота сграда; съгласно Наредба № 8/2001 г. план-схемите и допълнителните проучвания се определят със заданието, съобразно конкретните условия; в случая не са конкретизирани схемите в заданието; планът е одобрен със Схема ВиК, Схема електроснабдяване; към Предварителния проект на ПРЗ има изработен и пътно-транспортен план; опорните планове, послужили за изработването на плана, са действащите за територията на 19-ти и 20-ти микрорайони ПУП, КК, актуална към м. февруари 2012 г., ОУП; предварителният проект на ОУП е приет от ЕСУТ /с представители на НЕСУТРП/ с протокол от 11.12.06.2009 г. и е приет от Националния експертен съвет по устройство на територията и регионалната политика /НЕСУТРП/ при МРРБ с протокол № УТ-01-02-26/30.11.2011 г.; окончателният проект на ОУП е приет с протокол № УТ-01-02-25/21.08.2012 г. на НЕСУТРП при МРРБ и одобрен със Заповед № РД-02-14-2200 от 03.09.2012 г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството; ПУП-ПРЗ „Чайка“ е в съответствие с ОУП и с Правила и нормативи за устройство и застрояване територията на гр. Варна /одобрени със Заповед № РД-02-14-1734/21.09.1999 г. на МРРБ/; процесният имот попада в зона Жк /жилищна устройствена зона с преобладаващо комплексно застрояване/; градоустройствените параметри в плана отговарят на определените с ПНУЗТ; с предвижданията на ПУП се засяга сутерена, тъй като той е изграден до границите на УПИ VIII, и в момента с оспорения ПУП-ПРЗ се предвижда отнемане на част от него в североизточната му част; изпълнени са предпоставките на чл.22 ЗУТ. От представените в с.з. предходни КП за имота на жалбоподателите се установяват факти и обстоятелства, констатирани от вещото лице.

Оспорването е публикувано в ДВ от 05.08.2016г. и в срока няма постъпили заявления.

При така изложената фактическа обстановка съдът приема от правна страна следното:

Жалбата е подадена от собственици и носители на вещни права за процесния имот- ПИ с идентификатор 10135.2562.180 и обекти от сграда с идентификатор 10135.2562.180.1 по КККР на гр.Варна, т.е. заинтересувани лица по чл.131 ЗУТ. Оспореният акт е обнародван в ДВ бр.35/15.05.15г., а жалбата е подадена по пощата на 15.06.15г., т.е. в срок. С оглед на

гореизложеното, съдът намира, че жалбата е подадена от надлежна страна, в срок и срещу акт, който подлежи на оспорване, поради което е допустима.

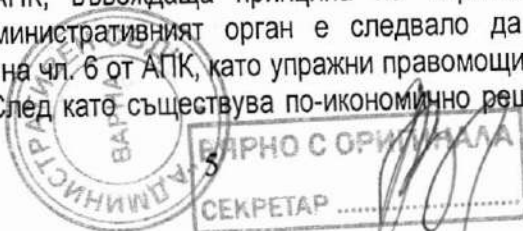
Обжалваният административен акт е издаден от Общински съвет-Варна на основание чл.129, ал.1 ЗУТ. Предвид естеството на одобрения с него ПУП-ПРЗ, относно територия в границите на населеното място гр.Варна, с обхват извън посочения в чл.128, ал.3 ЗУТ, съдът намира, че същият е издаден от компетентен орган, в кръга на предоставените му правомощия и в рамките на отредената му териториална компетентност. Решението е взето с мнозинство на общинските съветници в Общински съвет-Варна /43/, общият брой на които е 51 - в съответствие с чл.27, ал.3, вр. с ал.4, вр. с чл.19, ал.1, т.9 от ЗМСМА. Оспореното решение е издадено в съответствие с изискването за форма и при приемането му не са допуснати съществени нарушения на административно-производствените правила. Установи се, че въз основа на техническо задание кметът на община Варна е разрешил на основание чл.124, ал.2 и чл. 134, ал.1, т.1 и ал.2, т.8 от ЗУТ изработване на проект на ПУП-ПРЗ, както и че изработеният проект /и двете фази - предварителен и окончателен/ е бил приет от ЕСУТ на Община Варна и съобщен на заинтересованите лица, в съответствие с чл.128, ал.2 от ЗУТ, чрез обнародване на съобщение в ДВ и публикация в ежедневници. Установи се, че постъпилите възражения са били разгледани и обсъдени от ЕСУТ при община Варна, който е взел решение по всяко едно от тях, като в съответствие с чл.129, ал.1 от ЗУТ, кметът е изготвил доклад с предложение за приемане на плана от Общински съвет-Варна.

Оспореното решение е издадено на основание чл.21, ал.1 т.8 и т.11 от ЗМСМА, чл.129, ал.1 във връзка с чл.110, ал.4, чл.16, ал.1-5, чл.22 и чл.103, ал.4 ЗУТ.

Съгласно чл.16, ал.1 ЗУТ, с подробен устройствен план за територии с неурегулирани поземлени имоти, както и за територии с неприложена първа регулация по предходен устройствен план се определят необходимите площи за изграждане на обектите на социалната инфраструктура – публична собственост, на озеленените площи, обединени в зелена система и на мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура. За осъществяване на тези предвиждания с влизане в сила на плана, собствениците на недвижими имоти прехвърлят в полза на общината процентна част от площта на имотите си, определена с плана, но не повече от 25 на сто. Съгласно чл.16 ал.2 ЗУТ планът по ал.1 се изработва на базата на кадастрална карта, одобрена по реда на ЗКИР. В случая от събраните по делото доказателства и заключението на СТЕ се установи, че ПИ 10135.2562.180 е урегулиран – за него е налице действащ ЧИЗРП, одобрен със Заповед № Г-2/06.02.2001г. на кмета на община Варна. Планът е приложен в частта за имота на жалбоподателите. Предходният действащ план и по отношение на улиците е ЧИЗРП, като улиците, така както са предвидени с оспорения ПУП-ПРЗ, северно, западно и източно от имота на жалбоподателите липсват в предходен план. Не е налице хипотезата на чл.16 ЗУТ, т.е. неприложена първа регулация по предходен план, или територия с неурегулиран ПИ. В случая не са налице предпоставките за прилагане на чл.16, ал.1 ЗУТ, поради което като одобрен на това основание, планът е незаконосъобразен.

Оспореният ПУП-ПРЗ в частта относно имота на жалбоподателите не е съобразен с действащия за имота ЧИЗРП и съществуващото в имота застрояване. Съгласно заключението на вещното лице предвидените с плана улици и тупици, преминаващи край УПИ III-180 засягат с около 3.4 кв.м. североизточния ъгъл на имота с идентификатор 10135.2562.180, собственост на жалбоподателите.

Налице е и по-благоприятен вариант за целесъобразно устройване имота на жалбоподателите, съгласно чл.108 ал.5 ЗУТ. Съгласно заключението на съдебно-техническата експертиза е налице такъв, като се намали радиусът на завоя около т.255/в частта на УПИ III-180/, с което няма да се засегне ПИ 180. Оспореният ПУП-ПРЗ не отговаря и на изискванията на чл.108 ал.5 от ЗУТ. Съгласно цитираната разпоредба предвижданията на плана трябва да са икономично осъществими и да дават възможност за целесъобразно устройство на урегулираните поземлени имоти и на кварталите. В случая при одобряването на ПУП-ПРЗ в обжалваната му част, по отношение имота на жалбоподателите, административният орган се е произнесъл в нарушение на общата норма на чл. 6 от АПК, въвеждаща принципа на съразмерност в дейността на административните органи. Административният орган е следвало да приложи принципа на съразмерност, уреден в нормата на чл. 6 от АПК, като упражни правомощията си по разумен начин, добросъвестно и справедливо. След като съществува по-икономично решение, то предложението и



приет с плана не удовлетворяват законовите изисквания, тъй като икономичното решение към което законодателя се стреми, няма степени, то винаги е единствено. Налице е пълното неприлагане от административния орган на основен принцип на административното производство, този на съразмерност в чл. 6 от АПК. Принципът на съразмерност предвижда актът да не засяга права и законни интереси в по-голяма степен от най-необходимото за целта, за която се издава, като при засягане на права задължава да се прилагат онези мерки, които са по-благоприятни, ако и по този начин се постига целта на закона- ал.2 и ал.3 на чл.6 АПК. Съгласно ал.4 на чл.6 АПК при две или повече законосъобразни възможности, органът е длъжен да избере тази от тях, която е осъществима най-икономично и е най-благоприятна за държавата и обществото. Преценката на съда за законосъобразност на акта включва и преценка за спазването на чл.6 от АПК особено когато органът действа при оперативна самостоятелност. При издаване на актове от посочената категория, самият избор на административния орган е правно регулиран от чл.6 АПК, като съдебният контрол върху оперативната му самостоятелност не само че е допустим, но е и наложителен.

С оглед на гореизложеното, съдът намира, че обжалваното решение на Общински съвет- Варна в оспорената част е незаконосъобразно, поради нарушение на материално-правни разпоредби и следва да се отмени, а преписката се върне на административния орган за съобразяване на плана с мотивите в настоящото решение.

При този изход на спора и предвид направеното искане, съдът намира, че на жалбоподателите следва да се присъдят направените по делото разноски в размер на 1570 лв., от които 160лв.- за държавна такса, 40лв.- за ДВ, 570лв.-депозит за вещо лице и 800лв.- адвокатско възнаграждение.

Водим от гореизложеното и на основание чл.172 ал.2, съдът

РЕШИ:

ОТМЕНЯ решение № 2106-14 от 30.03.2015 г. на Общински съвет – Варна, с което е одобрен на основание чл 21 ал.1 т.8 и т.11 от ЗМСМА, чл. 129 ал.1 вр. чл. 110 ал.4 и чл. 16 ал. 1-5, чл. 22, чл. 103 ал.4 от ЗУТ, писмо вх. № ИИБ 13003508ВН/4.12.2013 г. на РИОСВ, решение по т. 7 на протокол № 36/2014 г. на ЕСУТ – Община Варна и по предложение на кмета на община Варна с изх. № РД 15007675ВН/24.03.2015 г. ПУП-ПРЗ на жилищен комплекс „Чайка“ /19 и 20 м.р./ - гр. Варна и план схеми /Ел, ВиК/ по чл. 108 ал.2 от ЗУТ, като променя отреждането за УПИ II-245 „за озеленяване“, в частта на УПИ III-180 и улици от о.т. 254 до о.т.255, и от о.т.255 до о.т.256.

ВРЪЩА преписката на Общински съвет- Варна за ново произнасяне, съобразно указанията, дадени в мотивите на решението.

ОСЪЖДА Общински съвет- Варна да заплати на Лидия Стефанова Дублева, ЕГН4801230998, с адрес гр.Варна, ж.к.Чайка, бл.188, ет.5, ап.28; Люба Андонова Цекова, ЕГН 6808311138, с адрес гр.Варна, ж.к.Чайка, бл.188, ет.2, ап.9; Елена Владимирова Петрова, ЕГН 7303301090, с адрес гр.Варна, ж.к.Чайка, бл.188, ет.2, ап.15; Николай Илиев Ников, ЕГН6301131060, с адрес гр.Варна, ж.к.Чайка, бл.188, ет.3, ап.17; Илона Вячеславовна Димитрова, ЕГН 6308081130, с адрес гр.Варна, ж.к.Чайка, бл.188, ет.4, ап.20; Марин Георгиев Маринов, ЕГН 7509265104, с адрес гр.Варна, ж.к.Чайка, бл.188, ет.5, ап.26; Красимира Станчева Апостолова, ЕГН 7107161153, с адрес гр.Варна, ж.к.Чайка, бл.188, ет.1, ап.3; Гинка Генчева Пейкова, ЕГН 5709151110, с адрес гр.Варна, ж.к.Чайка, бл.188, ет.2, ап.8; Георги Стефанов Генчев, ЕГН 5405061044, с адрес гр.Варна, ж.к.Чайка, бл.188, ет.5, ап.29; Лидия Илиева Калчева, ЕГН6605121271, с адрес гр.Варна, ж.к.Чайка, бл.188, ет.2, ап.7; Кина Тодорова Йонева, ЕГН 3405131111, с адрес гр.Варна, ж.к.Чайка, бл.188, ет.3, ап.19; Росен Стефанов Дяков, ЕГН 6204261103, с адрес гр.Варна, ж.к.Чайка, бл.188, ет.3, ап.19; Красимир Димитров Божинов, ЕГН5712191063, с адрес гр.Варна, ж.к.Чайка, бл.188, офис 10; Доньо Денков Донов, ЕГН 4011257960, с адрес гр.Варна, ж.к.Чайка, бл.188, ет.2, ап.11; Цветан Николов Иванчев, ЕГН 7305037069, с адрес гр.Варна, ж.к.Чайка, бл.188, ет.2, ап.11; Стоянка Костадинова Вилиянова, ЕГН7405201052, с адрес гр.Варна, ж.к.Чайка, бл.188, ап.30 сумата от 1570лв., представляваща направените по делото разноски.

Решението не подлежи на обжалване.

ИЗДАДЕН ПОСЛЕДЕН ЛИСТ № 738

НА 19.12.2015 г. 16.12.16г.

СЕКРЕТАР Денис Тодоров, 19.12.16г.



ВЪРХОВЕН СЪД

Влязло за сила

СЕКРЕТАР ДАТА 30.11.2016г.